

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/137/25

הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (חיוב שיווק פוליסה), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 8א 1. בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל–1970¹, אחרי סעיף 8 יבוא :

"שיווק פוליסה על 8א. מבטח יתקשר עם סוכן ביטוח שביקש זאת לעניין ידי סוכן ביטוח שיווק פוליסה לפי פקודה זו, בשיעור שלא יפחת מ-25% מהפוליסות הנמכרות על ידי סוכן הביטוח; בסעיף זה, "סוכן ביטוח" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981²."

דבריו הסבר

מטרת הצעת חוק זאת לתקן את המצב כפי שהוא כיום בו מתקיימת פגיעה כפולה בחברה הערבית כולה, בציבור הנהגים בפרט ובמאות סוכני ביטוח בחברה הערבית המנועים מלשווק פוליסת ביטוח חובה. הדבר מהווה פגיעה בחופש העיסוק, ופגיעה בשוויון, שכן בהיעדר תחרות מי שמבקשים להוציא ביטוח חובה משלמים כיום בין 15-30% יותר מהנהג היהודי הממוצע. הדבר מהווה ענישה קולקטיבית פסולה שאין לה מקום בחקיקה ראשית. מוצע, אם כן, לייצר תיקון לסוכני הביטוח והמבוטחים כאחד.

כיום, לבעל הרכב אין שיקול דעת והוא מחויב ברכישת ביטוח חובה על פי הפקודה. נסיעה ברכב מנועי ללא ביטוח חובה הינה עבירה פלילית. חברות הביטוח משווקות את פוליסות ביטוח החובה באמצעות גורמים משווקים מטעמם, לרבות סוכני ביטוח מורשים על פי חוק.

בענף שיווק הביטוח קיימת תופעה לפיה סוכני ביטוח נחסמים משיווק ביטוח חובה למבוטחיהם לנוכח היקף התביעות בהן היו מעורבים מבוטחיהם. חשוב להדגיש כי המבוטחים עצמם, אשר בעטיים נחסם הסוכן משיווק פוליסות חובה אלו, אינם נפגעים הואיל והם רוכשים את הפוליסה אצל סוכן ביטוח אחר. הסוכן נותר ללא פרנסה חרף העובדה שאין מדובר במעשה התלוי בו כלל.

על מנת לאזן בין טענות חברות הביטוח ביחס להיקף תביעות רב של סוכני ביטוח באופן המונע את המשך פעילותן ולמנוע אפליה בבחירת בעלי הרישיון הפועלים מולם, מוצע שחברת ביטוח תהיה מחויבת

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 15, עמ' 320.
² ספר החוקים 1021, עמ' 208.

לאפשר התקשרות עם סוכן ביטוח בשיעור מינימלי של 25% מהיקף מכירות פוליסות ביטוח החובה ברשותו.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/2975/24), על ידי חבר הכנסת מנסור עבאס וקבוצת חברי הכנסת (פ/3707/24) ועל ידי חבר הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/3899/24).

הצעת החוק זהה לפ/3899/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)